

LAUDO DE APURAÇÃO DE IR SOBRE GANHO DE CAPITAL EM ESPÓLIO

Espólio Adilson Exemplo · CPF do falecido: 000.000.000-00
Óbito: 27/09/2023 · Partilha: 16/07/2025
Sistema OrgAudi · ORGATEC CONTABILIDADE E AUDITORIA

1. Resumo executivo

IR DO ESPÓLIO	BENS CONCLUSIVOS	BENS PENDENTES	STATUS
R\$ 40,083.18	4	0	CONCLUSIVO

2. Apuração por bem

Bem	Regime	Status	Ganho bruto	Base trib.	IR (R\$)
Lote A — Casa residencial	Transmissão a herdeiro (partilha)	OK	R\$ 117,500.00	—	R\$ 0.00
Lote B — Imóvel rural (chácara)	Venda pelo espólio a terceiro	OK	R\$ 1,494,000.00	R\$ 267,221.21	R\$ 40,083.18
Cotas BRADIV LTDA (15%)	Cessão de direitos hereditários	OK	R\$ 1,350,000.00	R\$ 1,350,000.00	R\$ 0.00
Veículo X (vendido em vida em 2021)	Fora do monte partilhável	OK	—	—	R\$ 0.00

3. IR dos herdeiros

Lote A — Casa residencial

Base de custo do herdeiro: R\$ 12,500.00
Ganho diferido (tributável na venda futura): R\$ 117,500.00
IR HOJE a título de herança: R\$ 0,00 — herança é rendimento isento (Lei 7.713/88 Art. 6º XVI).

Cotas BRADIV LTDA (15%) (cessão de direitos)

Herdeiro	Fração	Ganho rateado	Base tributável	IR (R\$)
Filho 1	0.2500	R\$ 337,500.00	R\$ 337,500.00	R\$ 50,625.00
Filho 2	0.2500	R\$ 337,500.00	R\$ 337,500.00	R\$ 50,625.00
Filho 3	0.2500	R\$ 337,500.00	R\$ 337,500.00	R\$ 50,625.00
Cônjuge	0.2500	R\$ 337,500.00	R\$ 337,500.00	R\$ 50,625.00

4. Memória dos fatores de redução

Conferir contra o programa GCAP oficial da Receita Federal. Em caso de divergência, prevalece o GCAP.

Lote B — Imóvel rural (chácara)

- Lei 7.713/88: imóvel adquirido em 1985 → redução de 20%. Ganho: R\$ 1,494,000.00 → R\$ 1,195,200.00
- FR1: $m1 = 119$ meses (adquirido até 1995: contagem desde jan/1996, Art.40 §2º) → $FR1 = 1/1.006^{119} = 0.490727$
- FR2: $m2 = 225$ meses → $FR2 = 1/1.0035^{225} = 0.455607$
- Base de cálculo final: $R\$ 586,516.91 \times 0.455607 = R\$ 267,221.21$
- Convenção de contagem de meses: 'inclusiva'. ■ CONFERIR este resultado no GCAP oficial da RFB. Se o GCAP contar os meses de forma diferente, ajustar CONVENCAO_CONTAGEM_MESES até casar. Em caso de divergência, prevalece o GCAP.

Cotas BRADIV LTDA (15%): Bem não é imóvel. FR1/FR2 e redução da Lei 7.713/88 aplicam-se apenas a bens imóveis. Ex.: cotas societárias (BRADIV) NÃO têm direito a estes fatores.

Avisos e base legal

Software de apoio à auditoria. Este laudo não substitui o juízo do contador e do advogado responsáveis. A classificação de regime de cada bem, os valores de custo e os fatores de redução devem ser validados — estes últimos contra o programa GCAP oficial da RFB — antes de qualquer entrega.

Base legal principal:

- Lei 9.532/97 Art. 23 — partilha do espólio; opção entre valor histórico (§2º) e valor de mercado (§1º).
- Lei 11.196/05 Art. 40 — fatores de redução FR1 e FR2 para imóveis.
- Lei 7.713/88 Art. 18 — redução para imóveis adquiridos até 1988.
- Lei 7.713/88 Art. 6º XVI — herança é rendimento isento.
- Lei 8.981/95 Art. 21 com redação da Lei 13.259/16 — alíquotas progressivas do ganho de capital (15% a 22,5%).
- IN SRF 599/2005 · RIR/2020 (Decreto 9.580/2018) Art. 150.